

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10458 -	นายสุรศักดิ์ เลิศธรรมเกียรติ	โจทก์
10663/2550	บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)	จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 มาตรา 6, มาตรา 28

จำเลยกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยได้ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ซึ่งต่อมาจำเลยได้ปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ตามข้อตกลงดังกล่าว และพนักงานของจำเลยรวมทั้งโจทก์คดีนี้ได้รับการปรับเงินเดือนครั้งนี้แล้ว ส่วนการปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนของจำเลยอีกครั้งหลังการปรับตามข้อตกลง ปรากฏว่ามีการดำเนินการจนเสร็จสิ้นตามขั้นตอนหลังจากโจทก์พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของจำเลยแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับการปรับเงินเดือนครั้งหลังด้วย (ฎ.7724 - 8191/2550)

คดีสองร้อยหกสำนวนนี้เดิมศาลแรงงานกลางสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันกับคดีหมายเลขดำที่ 6275/2548 ของศาลแรงงานกลาง โดยให้เรียกโจทก์เรียงตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 207 แต่คดีดังกล่าวยุติไปแล้วตามคำสั่งจำหน่ายคดีของศาลแรงงานกลาง คงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเฉพาะคดีสองร้อยหกสำนวนนี้

โจทก์ทั้งสองร้อยหกสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองร้อยหกเสียหายไม่ได้รับเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ซึ่งใช้เป็นฐาน

ในการคำนวณเงินที่จำเลยต้องจ่ายตามโครงการ Golden Handshake และโครงการ
ร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan) เป็นเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
พิเศษ ค่าชดเชย เงินบำเหน็จกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน
ประจำปี เงินชดเชยภาษีเงินได้ และเงินรางวัลประจำปี โจทก์ทั้งสองร้อยทวงถาม
แล้วแต่จำเลยเพิกเฉย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 นับแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2548 เป็นต้นไป ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินตามคำขอบังคับท้ายฟ้องของ
โจทก์แต่ละคน

จำเลยทั้งสองร้อยทวงถามขอให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองร้อยทวง

โจทก์ทั้งสองร้อยทวงถามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้ง
สองร้อยทวงกว่า โจทก์ทั้งสองร้อยทวงมีสิทธิได้รับการปรับเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชี
อัตราเงินเดือนใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของจำเลยในการประชุมครั้งที่
5/2548 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 หรือไม่ เห็นว่า ตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับข้อ
เรียกร้องระหว่างจำเลยกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยเมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2546 มีการตกลงให้ปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนโดยให้มีผลบังคับใช้
ให้พนักงานได้รับเงินเดือนตามโครงสร้างอย่างช้าภายในวันที่ 1 เมษายน 2546 หาก
การพิจารณาอนุมัติจากส่วนราชการ หรือคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
หรือคณะรัฐมนตรีเสร็จหลังกำหนดนี้จำเลยต้องจ่ายเงินเดือนตามโครงสร้างใหม่ย้อน
หลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 แต่เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษาที่จำเลยจ้างมาปรับปรุง
โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนดำเนินการล่าช้า คณะกรรมการของจำเลยจึงขอให้จ่าย
เงินเดือนตามโครงสร้างใหม่ย้อนหลังไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2546 และเสนอให้ปรับ

ระยะเวลาการจ่ายย้อนหลังแยกเป็นส่วนๆ ตามระดับฐานะตำแหน่งของพนักงาน ซึ่ง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยเห็นด้วยและในการประชุมคณะกรรมการของ จำเลยครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ที่ประชุมมีมติให้ปรับเงินเดือนสู่อัตรากำลังในตลาด 6 % ของเงินเดือนรวมค่าครองชีพโดยให้จ่ายย้อนหลังตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2546 ถึงเดือนมีนาคม 2547 เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่จำเลยทำกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ต่อมาวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เห็นชอบให้จำเลยปรับเงินเดือนให้พนักงานเพิ่มขึ้นในอัตรา 6 % โดยให้จ่ายย้อนหลังไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่จำเลยทำไว้กับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ซึ่งโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 คือโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนตามเอกสารหมายเลข 6 ดังนั้นการปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนตามข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องระหว่างจำเลยกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2546 ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินจึงเสร็จสิ้นลงและดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 มาตรา 28 ส่วนการปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ของจำเลยอีกครั้งหลังการปรับตามข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้น จำเลยมีประกาศแจ้งให้พนักงานทราบตั้งแต่ประกาศที่ 11/2547 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2547 ว่าในการปรับเงินเดือนตามข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่จำเลยมีข้อผูกพันอยู่กับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยนั้น เนื่องจากจะมีการปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนเข้าสู่ระบบการเงินเดือนใหม่อีกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยจึงเสนออัตราการจ่ายย้อนหลังให้พนักงานระดับต่างๆ กับฝ่ายบริหารของจำเลยเสนออัตราการจ่ายย้อนหลังเป็นอีกอัตราหนึ่ง ซึ่งในที่สุดคณะ

กรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้อัตราตามข้อเสนอของฝ่ายบริหารของจำเลย การปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนอีกครั้งหลังการปรับตามข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดังกล่าวแม้เป็นแนวคิดที่มีอยู่ก่อนการปรับตามข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง แต่ก็ได้ความว่าวันที่ 10 กันยายน 2547 คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2547 ให้จำเลยสามารถดำเนินการในเรื่องการกำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ เองได้เมื่อคณะกรรมการของจำเลยหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบแล้ว และวันที่ 21 กันยายน 2547 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ การที่จำเลยออกประกาศที่ 23/2547 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2547 เป็นเพียงการแจ้งแนวทางการปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนที่จำเลยจะทำในอนาคตว่าจะดำเนินการด้วยวิธีใด แจ้งวิธีการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2547/2548 ซึ่งมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2547 โดยปรับให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนที่จะมีการปรับในอนาคตและให้พนักงานได้รับเงินส่วนเพิ่มจากการขึ้นเงินเดือนย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ในขณะที่มีประกาศที่ 23/2547 จำเลยยังไม่ได้เริ่มประชุมคณะกรรมการของจำเลยเพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนอีกครั้ง ยังไม่มีโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนที่คณะกรรมการของจำเลยหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบแล้วอันเป็นขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่จำเลยผู้เป็นรัฐวิสาหกิจอาจดำเนินการได้เองตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 มาตรา 13 (2) ตามที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เสนอและคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบตามประกาศที่ 23/2547 ไม่ใช่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงานของจำเลยจึงไม่ใช่สภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 มาตรา 6 ประกาศที่ 23/2547 เป็นแต่เพียงหนังสือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ทราบโดยทั่วกันเท่านั้น ไม่ได้มีผลผูกพันว่าจำเลยต้องปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศนั้น การที่จำเลยออกประกาศที่ 15/2548 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548 ยกเลิกประกาศที่ 23/2547 จึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยได้มีประกาศที่ 27/2547 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547 ว่าจำเลยได้ขึ้นเงินเดือนประจำปี 2547/2548 ตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนปัจจุบัน (รวมค่าครองชีพและ 6% แล้ว) โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 และแจ้งให้ทราบว่าเมื่อโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนที่ปรับอีกครั้งมีความสมบูรณ์ที่สุดแล้วจำเลยจะประกาศใช้และให้ปรับเงินเดือนเข้าสู่โครงสร้างที่ปรับอีกครั้งภายในวันที่ 30 เมษายน 2548 และต่อมาวันที่ 30 ธันวาคม 2547 จำเลยออกประกาศที่ 29/2547 ให้ใช้โครงการ Golden Handshake และโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan) ให้พนักงานยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ในระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2548 และมีผลเป็นการออกจากการเป็นพนักงานในวันที่ 1 เมษายน 2548 นั้นปรากฏว่าโจทก์ทั้งสองร้อยหกซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการ Golden Handshake และโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan) ได้รับการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2547/2548 ไปแล้ว และทราบว่ายังไม่มีโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนที่ปรับอีกครั้ง โดยจะมีการปรับเงินเดือนเข้าสู่โครงสร้างอีกครั้งภายในวันที่ 30 เมษายน 2548 หลังจากโจทก์ทั้งสองร้อยหกพ้นสภาพการเป็นพนักงานของจำเลยแล้ว แต่โจทก์ทั้งสองร้อยหกก็ยังสมัครใจเข้าร่วมโครงการ Golden Handshake และโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan) แม้ว่าคณะกรรมการของจำเลยจะมีการประชุมครั้งที่ 5/2548 ในวันที่ 30 มีนาคม 2548 ก่อนวันที่โจทก์ทั้งสองร้อยหกสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน 1 วัน และที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการให้ปรับปรุงโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนในแนวทางเลือกที่ 2 ที่ฝ่ายบริหารงานนโยบายเสนอ ก็เป็นเพียงการอนุมัติในหลักสาระสำคัญในการดำเนินการว่าให้มีการปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนได้แต่ยัง

ไม่เกิดโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนที่คณะกรรมการของจำเลยหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบแล้วอันมีผลเป็นสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน ส่วนการประชุมคณะกรรมการของจำเลยครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนที่รวมภาษีด้วยแล้ว (พนักงานเสียภาษีเอง) และให้พนักงานแสดงความจำนงเลือกใช้โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ที่รวมภาษีหรือเลือกใช้โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมที่จำเลยจะปรับเงินเดือนเพิ่มให้ไม่เกิน 3 % ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 และให้ฝ่ายบริหารของจำเลยดำเนินมาตรการพิเศษเพื่อเพิ่มกำไรสุทธิให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอพร้อมกับการเสนอขอปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนในครั้งนี้อย่างไร รวมทั้งให้เร่งปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจเพื่อควมมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกันได้ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไปนั้น ปรากฏว่าการปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนตามมติที่ประชุมดังกล่าวมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการของจำเลยครั้งที่ 7/2548 วันที่ 12 พฤษภาคม 2548 คณะกรรมการของจำเลยจึงมีมติให้ใช้โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนที่ไม่รวมภาษีซึ่งเป็นโครงสร้างที่ฝ่ายบริหารนำเสนอเป็นแนวทางเลือกที่ 2 ต่อคณะกรรมการของจำเลยในการประชุมครั้งที่ 5/2548 ไปก่อน โดยให้จ่ายเงินเดือนพนักงานตามโครงสร้างดังกล่าวได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป และให้ใช้โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนที่รวมภาษี (พนักงานเสียภาษีเอง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป กับให้ฝ่ายบริหารดำเนินมาตรการพิเศษเพื่อเพิ่มกำไรสุทธิให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายตามที่ฝ่ายบริหารเสนอพร้อมกับการปรับปรุงโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือน ดังนั้นโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนที่ปรับอีกครั้งหลังการปรับตามข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องแล้วจึงเกิดขึ้นและเป็นสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินตามมติคณะกรรมการของจำเลยในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 อันเป็นเวลาภายหลัง

จากที่โจทก์ทั้งสองร้อยหกพันสภาพการเป็นพนักงานของจำเลยแล้ว แม้ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 ที่ประชุมมีมติว่าในช่วงแรกให้ใช้ตามโครงสร้างที่ฝ่ายบริหารนำเสนอเป็นแนวทางเลือกที่ 2 ต่อคณะกรรมการของจำเลยในการประชุมครั้งที่ 5/2548 ไปก่อน ก็เป็นแต่เพียงการอ้างอิงถึงโครงสร้างที่ฝ่ายบริหารนำเสนอในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เท่านั้น ไม่ได้ทำให้มติที่ประชุมครั้งที่ 5/2548 กลายเป็นมติให้ความเห็นชอบในโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนอันเป็นสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินตามมติของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และมติคณะรัฐมนตรี โจทก์ทั้งสองร้อยหกจึงไม่มีสิทธิได้รับการปรับเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2548 ส่วนมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2548 ฝ่ายบริหารของจำเลยก็ต้องดำเนินการมาตรการพิเศษเพื่อเพิ่มกำไรสุทธิให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายเป็นการตอบแทนไม่ใช่เป็นการปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนให้เปล่า โจทก์ทั้งสองร้อยหกพันสภาพการจ้างเป็นพนักงานแล้ว ไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการตามมาตรการพิเศษเพื่อเพิ่มกำไรสุทธิให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนได้ โจทก์ทั้งสองร้อยหกจึงไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์จากสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งเกิดขึ้นในภายหลังโดยการปรับเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของจำเลยในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองร้อยหกฟังไม่ขึ้น ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่าประกาศจำเลยที่ 16/2548 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548 ขัดต่อมติของคณะกรรมการของจำเลยในการประชุมครั้งที่ 7/2548 หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง

พิพากษายืน

(ชัยรัตน์ เบ็ญจมะโน-วิธวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์-จรัส พวงมณี)

ศาลแรงงานกลาง - นายชวลิต ธรรมอาชู

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	คดีแรงงาน
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>